清城区“11·21”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 3 月

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）涉事车辆情况.....2

（三）涉事人员情况.....3

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....3

（一）事故现场道路情况.....3

（二）事故车辆检验鉴定情况.....4

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置.....4

（三）善后处理情况.....5

四、事故原因分析及性质.....5

（一）事故原因.....5

（二）事故性质.....6

五、事故处理建议.....6

清城区“11·21”一般道路交通事故调查报告

2023年11月21日10时13分许，位于清城区石角镇G107国道与湖岸西路交叉路口路段，一辆粤R86936号重型半挂牵引车牵引粤RM573挂号重型自卸半挂车与粤RRF799号普通二轮摩托车发生碰撞，造成一名摩托车驾驶人死亡，搭乘人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于11月21日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“11·21”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市道道安汽车服务有限公司（以下简称“道道安公司”):社会信用代码:91441802MA556K0Q01;法定代表人:李

家传;类型:有限责任公司(自然人投资或者控股);注册资本:人民币壹佰万元;成立日期:2020年8月24日;经营范围:汽车修理与维护;普通道路货物运输;汽车与配件批发零售;汽车租赁;商务代理代办服务;汽车信息技术咨询;保险代理服务;投资咨询服务;销售:机械设备、砂石、建筑材料;互联网批发零售;提供解答法律咨询;地址:清远市人民三路31号清远富荣农副产品批发中心十一号商业楼1-2层029号自编03卡。登记机关:清远市清城区市场监督管理局;日期:2023年12月13日。道路运输经营许可证:粤交运管许可清字441800057450号;经营范围:普通货运;有效期:2025年6月30日;发证机关:清远市清城区交通运输局;日期:2021年9月6日。道道安公司经营模式是以个人购买运输车辆挂靠在道道安公司名下,每年收取每台车辆一定费用从事道路运输业务。

(二)涉事车辆情况

1.粤R86936号重型半挂牵引车牵引粤RM573挂号重型自卸半挂车所有人:清远市道道安汽车服务有限公司;品牌:豪沃牌;车辆识别代号:LZZ1CLWB3LA720090;发动机号:201117750497;商业保险单号:602240404032023000204;有效期:2024年3月10日止;强制保险单号:602230603012023000063;;有效期至2024年1月7日止;保险公司:华安财产保险股份有限公司广东分公司。

2.粤RRF799号普通二轮摩托车所有人:陈*兴;地址:广东省清远市阳山县阳城镇蕉湾村委会苟公村125号;

厂牌型号牌：豪爵牌HJ125-18C；车架号：LC6PCJDZ0L0005249；发动机号：PE009376。

（三）涉事人员情况

1.粤R86936号重型半挂牵引车驾驶人钱*初，男，45岁，住址：广东省清远市清城区石角镇石角管理区四队17号；驾驶证号：441802197806******0；准驾：A1A2。持有道路运输从业人员资格证号：44180219780******0；资格类别：客运驾驶员、货运驾驶员；有效期：2024年7月26日；发证机关：佛山市交通运输局。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.粤RRF799号普通二轮摩托车驾驶人陈*兴，男，40岁，身份证号：441823198 30******9；住址：广东省清远市阳山县阳城镇蕉湾村委会苟公村125号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为，其已在事故中死亡。

3.粤RRF799号二轮摩托车搭乘人冯*，女，59岁，身份证号：441823641******3；住址：广东省清远市阳山县阳城镇蕉湾村委会苟公村125号。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区石角镇107国道2445KM与石角镇湖岸西路交叉路口，道路呈南北走向，沥青，路面完好，视线良好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：1.粤R86936号重型半挂牵引车（粤RM573挂）的制动系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第7.10.2.2条的相关规定；转向系统符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条以及第9.1.7条的相关规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

2.粤RRF779号普通二轮摩托车的制动系统、转向系统、行驶系统均符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；所有灯具完好，外观无异常。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2023年11月21日10时13分，陈*兴驾驶粤RRF779号普通二轮摩托车搭载冯三沿107国道由南往北方向行驶，行驶至107国道2445KM与石角镇湖岸西路交叉路口时，从右侧超越前方右转弯由钱*初驾驶粤R86936号重型半挂牵引车（粤RM573挂）的过程中，两车发生碰撞并碾压陈*兴，造成摩托车驾驶人陈*兴死亡，搭乘人冯*受伤。

（二）事故应急处置

2023年11月21日10时19分，清城区交警大队石角中队接警，10时36分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交

通管制，开展现场的勘验工作，13 时 44 分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，钱*初赔偿死者家属丧葬费 3 万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第 4418021202300009 51 号:

1.粤 RRF779 号普通二轮摩托车驾驶人陈*兴，驾驶机动车行经路口违反规定超车，未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款第四项关于“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车:(四)行进铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。”及第二十二第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法

律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

2.粤R86936号重型半挂牵引车(粤RM573挂)驾驶人钱*初，驾驶机件不符合技术标准的机动车行经交叉路口右转弯未按规定使用灯光，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第一款第二项关于“机动车应当按照下列规定使用转向灯:(二)向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.陈*荣承担此事故的同等责任，钱*初承担此事故的同等责任，冯*不承担此事故责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定:该起事故属一般道路交通责任事故，粤R86936号重型半挂牵引车(粤RM573挂)驾驶人钱*初对事故负有同等责任。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知(粤安监〔2017〕155号)第五条[1]规定，涉事

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规

粤R86936号重型半挂牵引车（粤RM573挂）不存在规定的情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R86936号重型半挂牵引车（粤RM573挂）承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展事故调查必要条件，建议撤销就此案已成立的事故调查组。

定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

清城区“11·21”一般道路交通事故调查组

2024年3月27日